hành vi đe dọa dùng vũ lực đối với chị Kim và đã thực hiện hành vi giao cấu do đó đã phạm tội Hiếp dâm (điểm c khoản 2 Điều 111).

CÂU 9, 10: Không có ý kiến

ĐỀ 7 **LSHS/TN-07/240**

Đầu tháng 7 năm 2004, Nguyễn Thu Mơ sinh ngày 16/12/1987 tại HK, HN đã mang chứng minh nhân dân và hộ khẩu của gia đình thế chấp để thuê một chiếc xe Nubira của Cơ sở kinh doanh cho thuê xe phường L (thành phố H). Sau khi thuê được xe, Mơ đã lái xe về thị xã Đồ Sơn để cầm cố lấy 190 triệu đồng rồi vào casino Đồ Sơn đánh bạc. Chỉ trong một ngày Mơ đã nướng gần trọn số tiền trên. Ba ngày sau, Mơ về thành phố H thuê một chiếc xe Matiz cũng của địa điểm kinh doanh cho thuê xe trên bằng cách đặt tiền cọc 12 triệu đồng, Mơ đã mang chiếc xe này đến cầm cố tại hiệu cầm đồ của bà Tình để lấy 3.700 USD và sau đó bỏ vào thành phố Hồ Chí Minh để ăn chơi.

Qúa hạn trả xe 10 ngày, không thấy Mơ đưa xe đến trả, Giám đốc Cơ sở kinh doanh cho thuê xe đã làm đơn đề nghị Cơ quan Điều tra Công an quận Đ thành phố H đòi giúp. Ngày 09/8/2004, Cơ quan điều tra Công an quận Đ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thu Mơ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Mơ đồng thời ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà ông Nguyễn Song là bố đẻ của Mơ. Khi khám xét phòng riêng của ông Song, Cơ quan điều tra đã thu được 20.000 USD và một sổ tiết kiệm 500.000.000 đứng tên ông Nguyễn Song. Khi Cơ quan điều tra đang tiến hành khám xét, vợ ông Song đã gọi điện đến Văn phòng Luật sư Nguyễn –Trần (nơi anh chị đang làm luật sư), nhờ anh chị đến ngay để giúp đỡ họ về mặt pháp lý.

Câu hỏi 1(1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về các hoạt động tố tụng mà Cơ quan điều tra công an quận Đ đã tiến hành trong vụ án? Giải thích tại sao?

Câu hỏi 2 (0,5 điểm): Là luật sư được vợ ông Song gọi điện thoại đến nhờ giúp đỡ, anh (chị) sẽ xử lý như thế nào trong trường hợp nêu trên?

Tình tiết bổ sung

Theo lời tư vấn của anh (chị), ngày 12/8/2004 vợ ông Song đã mang tiền về hiệu cầm đồ ở Đồ Sơn để chuộc lại chiếc xe Nubira và tới hiệu cầm đồ của bà Tình để chuộc lại chiếc xe Matiz mà Nguyễn Thu Mơ đã cầm cố rồi đưa đến trả cho Cơ sở kinh doanh cho thuê xe phường L.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra Công an quận Đ vẫn ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thu Mơ, tiến hành các hoạt động điều tra, hoàn tất hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân quận Đ.

Câu hỏi 3 (0,5 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về hoạt động trên của cơ quan điều tra công an quận Đ?

Câu hỏi 4 (1 điểm): Là Luật sư do gia đình ông Song nhờ, anh (chị) sẽ tiến hành kỹ năng nghề nghiệp gì của Luật sư để bảo vệ cho quyền và lợi ích của Nguyễn Thu Mơ và gia đình ông Song?

Tình tiết bổ sung

Ngày 15/11/2004 Viện kiểm sát nhân dân thành phố H. đã ra bản cáo trạng truy tố Nguyễn Thu Mơ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4 Điều 139 BLHS 1999 và chuyển hồ sơ đến Toà án nhân dân thành phố H. Với lý do để đảm bảo cho việc xét xử, thẩm phán Nguyễn Văn Hợi- thẩm phán Toà án nhân dân thành phố H. được phân công chủ toạ phiên toà đã ra lệnh bắt và tạm giam Nguyễn Thu Mơ